

1500820-02.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANGELINO VICENTE SOARES FILHO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

ANGELINO VICENTE SOARES FILHO foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº.11.343/06, porque, ao que consta, no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500820-02.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500820-02.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANGELINO VICENTE SOARES FILHO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

ANGELINO VICENTE SOARES FILHO foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº.11.343/06, porque, ao que consta, no dia 03 de abril de 2022, por volta das 13h54, na Rua Cedro, nº 01, viela 13, nesta cidade, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 50 (cinquenta) pinos de cocaína, 20 pedras de "crack", 08 porções de haxixe e 44 porções de maconha, tudo com peso bruto aproximado de 235,92g, substâncias que causam dependência física e psíquica, o fazendo em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida (fls.54), sobrevivendo citação pessoal e resposta escrita.

Ratificado o recebimento da denúncia, prosseguiu-se com regular instrução, realizada nesta data, com oitiva de testemunhas e interrogatório.

Em debates, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, sem aplicação do redutor. A defesa requereu a absolvição do acusado, por ausência probatória e fez pedidos subsidiários.

É o relatório

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico (fls.67/70).

Tanto perante a autoridade policial como em juízo o acusado confessou os fatos.

Disse que no dia estava traficando no local, quando viu a viatura e tentou empreender fuga. No entanto, foi alcançado e detido. Está arrependido.

A confissão foi corroborada pelas demais provas produzidas em Juízo.

Os GCM's Alan e Carlos, sob o crivo do contraditório, ratificaram integralmente as declarações anteriores e disseram que estavam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, quando avistaram um indivíduo em atitude suapeita e decidiram por abordá-lo. Ao avistar a viatura, o indivíduo correu, porém, logo foi alcançado pelos guardas, não oferecendo resistência, alegando "perdi" perdi!". Na sacola plástica por ele portada foram localizadas as drogas de natureza distintas. Por fim, disseram que não conheciam o acusado de abordagens policiais anteriores.

Note-se que os policiais descreveram detalhadamente, e de forma coesa, os fatos, bem como acrescentou que não tinha nada contra o réu, que sequer o conheciam. Não há qualquer dado objetivo para afastar os depoimentos e não faz sentido crer que desejavam incriminar uma pessoa inocente que não conheciam e deixassem os verdadeiros culpados impunes.

Por fim, estatui o artigo 52 da Lei de Tóxicos, 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente.

In casu, foram apreendidos em poder do acusado 50 (cinquenta) pinos de cocaína, 20 pedras de "crack", 08 porções de haxixe e 44 porções de maconha, tudo com peso bruto aproximado de 235,92g - o que é compatível com o tráfico de drogas. Além disso, o acusado confessou a traficância.

Portanto, a prova foi firme e a procedência mostra-se de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Primeira fase: Atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.346/06, observo que inexistem circunstâncias concretas, além das já consideradas pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, que sejam aptas a ensejar a majoração da reprimenda nesta primeira fase, razão pela qual a fixo no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Segunda fase: Presentes as circunstâncias agravante da reincidência específica (fls.64/65 - Foro de Carapicuíba - 1ª Vara Criminal. Procedimento Especial da Lei Antitóxicos: 1502018-79.2019.8.26.0542 e atenuante da confissão, que ficam compensadas. Ademais, a pena já encontra no patamar mínimo.

Terceira fase, diante da reincidência do acusado, incabível a aplicação do redutor. Ausentes outras causas modificadoras, torno definitiva a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes

elementos que pudesse majorá-lo.

Fixo para o réu, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, bem como por ser o único compatível com o crime de tráfico de drogas de tais proporções, delito este responsável pelo recrudesimento da violência e da intranquilidade social posto que responsável indiretamente pela prática de inúmeros outros delitos patrimoniais perpetrados por usuários que não possuem dinheiro para sustentar o vício, além da já conhecida desagregação da instituição familiar.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR O RÉU ANGELINO VICENTE SOARES FILHO, filho de ANGELINO VICENTE SOARES e SUDERLY FLORINDA PERES GONCALVES como incurso no artigo 33 "caput", da Lei 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

O réu será mantido na prisão em virtude de ter permanecido preso durante toda a instrução criminal. Ademais, a presente condenação indica, ante a ausência de benefícios sub-rogados da prisão, probabilidade acentuada e concreta do réu frustrar a execução da lei penal.

Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia.

Expeça-se guia de recolhimento.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência saem os presentes intimados.

P.R.I.

Carapicuíba, 20 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITO